

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办〔2022〕67号

平潭综合实验区管委会办公室关于印发 《平潭综合实验区噪声污染综合整治 工作规范（修订）》的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位：

《平潭综合实验区噪声污染综合整治工作规范（修订）》已经2022年实验区管委会第20次主任办公会研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行，本规范自印发之日起正式实施，《平潭综合实验区管委会办公室关于印发〈平潭综合实验区噪声污染综合整治工作规范（试行）〉的通知》（岚综管办便函〔2020〕87号）同时废止。

平潭综合实验区管委会办公室

2022年9月21日



平潭综合实验区噪声污染综合整治工作规范（修订）

为加强噪声污染防治整治工作，改善实验区声环境质量，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》（以下简称《噪声法》）

《福建省生态环境保护条例》《平潭综合实验区党工委办公室平潭综合实验区管委会办公室关于印发〈平潭综合实验区综合执法改革实施方案〉的通知》（岚综委办〔2020〕92号）《平潭综合实验区党工委党群工作部关于综合执法改革过渡期间有关事宜的通知》（岚党群〔2021〕64号）等文件规定，结合实验区实际，制定本工作规范。

一、总体目标

紧紧围绕建设国家生态文明示范区的目标，坚持“标本兼治、预防为主、综合治理、公众参与”的原则，进一步建立健全噪声污染防治工作协调联动机制，强化噪声污染防治监督管理职责落实，深入开展城区范围内的建筑施工、社会生活、交通运输、工业生产等夜间噪声扰民问题整治，查处严重侵害群众利益和干扰群众正常生活的噪声污染违法行为，居民噪声污染投诉、信访和纠纷显著下降，声环境质量持续改善。

二、组织机构

实验区管委会建立噪声污染综合整治工作联席会议制度，联席会议由区资源生态局召集，成员单位由区公安局、执法应

急局、经济发展局、市场监管局、旅游文体局、交通建设局、社会事业局、农业农村局、各片区管理局等部门组成。联席会议定期组织召开，分析噪声污染综合整治工作情况，解决工作中遇到的困难问题，部署下一阶段工作安排。区资源生态局负责组织召开联席会议，牵头协调噪声污染综合整治工作。

三、职责分工

（一）区资源生态局

1. 对实验区环境噪声污染防治实施统一监督管理，定期向社会公布声环境质量状况信息。

2. 制定实验区噪声重点排污单位名录。

3. 会同公安机关根据声环境保护的需要，划定禁止机动车行驶和使用喇叭等声响装置的路段和时间，向社会公告。

4. 在举行中等学校招生考试、高等学校招生统一考试等特殊活动期间，会同区社会事业局等部门对可能产生噪声影响的活动，作出时间和区域的限制性规定，并提前向社会公告。

5. 配合市场监督管理等部门对生产、销售的有噪声限值的产品进行监督抽查以及对电梯等特种设备使用时发出的噪声进行监督抽测的行动。

6. 负责工业企业噪声污染防治的监督管理，查处违反《噪声法》规定的以下行为：在噪声敏感建筑物集中区域新建排放噪声的工业企业的；在噪声敏感建筑物集中区域改建、扩建工业企业，未采取有效措施防止工业噪声污染的；无排污许可证

或者超过噪声排放标准排放工业噪声的；实行排污许可管理的单位未按照规定对工业噪声开展自行监测，未保存原始监测记录，或者未向社会公开监测结果的；噪声重点排污单位未按照国家规定安装、使用、维护噪声自动监测设备，或者未与生态环境主管部门的监控设备联网的。

7. 负责查处违反《噪声法》规定的以下行为：超过噪声排放标准排放建筑施工噪声的；未按照规定取得证明，在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的。

（二）区执法应急局

1. 配合开展在举行中等学校招生考试、高等学校招生统一考试等特殊活动期间，对可能产生噪声影响的活动，作出时间和区域的限制性规定。

2. 负责查处违反《娱乐场所管理条例》规定的禁止营业时间内营业的行为。

3. 负责查处违反《无证无照经营查处办法》规定，未取得文化娱乐场所实施许可的行为。

4. 负责查处违反《噪声法》规定的以下行为：

（1）建设单位建设噪声敏感建筑物不符合民用建筑隔声设计相关标准要求的；建设单位在噪声敏感建筑物禁止建设区域新建与航空无关的噪声敏感建筑物的；建设单位未按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价的；施工单位未按照规定制定噪声污染防治实施方案，或者未采取有效措施减少振动、降低

噪声的；在噪声敏感建筑物集中区域施工作业的建设单位未按照国家规定设置噪声自动监测系统，未与监督管理部门联网，或者未保存原始监测记录的；因特殊需要必须连续施工作业，建设单位未按照规定公告附近居民的；公路养护管理单位、城市道路养护维修单位未履行维护和保养义务，未保持减少振动、降低噪声设施正常运行的；新建居民住房的房地产开发经营者未在销售场所公示住房可能受到噪声影响的情况以及采取或者拟采取的防治措施，或者未纳入买卖合同的；新建居民住房的房地产开发经营者未在买卖合同中明确住房的共用设施设备位置或者建筑隔声情况的；居民住宅区安装共用设施设备，设置不合理或者未采取减少振动、降低噪声的措施，不符合民用建筑隔声设计相关标准要求的；对已建成使用的居民住宅区共用设施设备（除涉及电梯等特种设备产品质量问题引起的噪声污染外），专业运营单位未进行维护管理，不符合民用建筑隔声设计相关标准要求的。

（2）超过噪声排放标准排放社会生活噪声的；在商业经营活动中使用高音广播喇叭或者采用其他持续反复发出高噪声的方法进行广告宣传的；未对商业经营活动中产生的其他噪声采取有效措施造成噪声污染的；在噪声敏感建筑物集中区域使用高音广播喇叭的；在公共场所组织或者开展娱乐、健身等活动，未遵守公共场所管理者有关活动区域、时段、音量等规定，未采取有效措施造成噪声污染，或者违反规定使用音响器

材产生过大音量的；对已竣工交付使用的建筑物进行室内装修活动，未按照规定在限定的作业时间内进行，或者未采取有效措施造成噪声污染的；其他违反法律规定造成社会生活噪声污染的（除涉及《噪声法》第六十五条内容的以外）。

（三）区公安局

1. 配合划定禁止机动车行驶和使用喇叭等声响装置的路段和时间，依法设置相关标志、标线；配合开展在举行中等学校招生考试、高等学校招生统一考试等特殊活动期间，对可能产生噪声影响的活动，作出时间和区域的限制性规定。

2. 负责查处违反《噪声法》规定的以下行为：驾驶拆除或者损坏消声器、加装排气管等擅自改装的机动车轰鸣、疾驶以及机动车辆未按照规定使用声响装置产生噪声或者违反禁止机动车行驶和使用声响装置的路段和时间规定的；产生社会生活噪声，经劝阻、调解和处理未能制止，持续干扰他人正常生活、工作和学习，或者有其他扰乱公共秩序、妨害社会管理等违反治安管理行为的；构成犯罪的；其他违反法律规定造成社会生活噪声污染的（涉及《噪声法》第六十五条内容的）。

（四）区交通建设局

1. 负责出具因特殊需要必须连续施工作业的证明。

2. 配合开展在举行中等学校招生考试、高等学校招生统一考试等特殊活动期间，对可能产生噪声影响的活动，作出时间和区域的限制性规定。

3. 负责建设、市政园林、港口、交通运输等各类工程的噪声污染防治的监督管理，对违反《噪声法》规定的新建、改建、扩建经过噪声敏感建筑物集中区域的高速公路、城市高架、铁路和城市轨道交通线路等的，建设单位未在可能造成噪声污染的重点路段设置声屏障或者采取其他减少振动、降低噪声的措施，不符合有关交通基础设施工程技术规范以及标准要求的行为进行责令制定、实施治理方案。

（五）区市场监管局

1. 负责对生产、销售超过噪声限值的产品或淘汰的设备以及电梯等特种设备产品质量问题引起的噪声污染防治的监督管理，对生产、销售的有噪声限值的产品进行监督抽查，对电梯等特种设备使用时发出的噪声进行监督抽测。2. 负责查处产生噪声污染的无证经营的行为。

3. 按职责分工查处违反《噪声法》规定的以下行为：涉及电梯等特种设备产品质量问题引起的噪声污染；生产、销售超过噪声限值的产品；生产、销售淘汰的设备。

（六）区旅游文体局

负责文化娱乐场所营业时间的监督管理，将发现的在禁止营业时间内营业的行为移送区执法应急局查处。

（七）区经济发展局

负责设备、工艺淘汰的监督管理，查处违反《噪声法》规定的以下行为：使用淘汰的设备，或者采用淘汰的工艺。

（八）区社会事业局

配合开展在举行中等学校招生考试、高等学校招生统一考试等特殊活动期间，对可能产生噪声影响的活动，作出时间和区域的限制性规定。

（九）区农业农村局

负责水利工程项目噪声污染防治的监督管理。

（十）片区管理局

各片区管理局落实属地责任，组织基层群众性自治组织、业主委员会、物业服务人开展噪声污染防治的宣传教育 and 纠纷调解等工作，对噪声扰民行为及时予以劝阻、调解，并向有关行政管理部门（区执法应急局、公安局）报告。

四、工作机制

（一）科学规划引导，强化源头控制。合理规划各类功能区，减少各类噪声源对公众的干扰。在相关业务办理、审核等各个环节严格声环境准入，强化声环境影响评价，落实项目验收“三同时”制度。

（二）加强监测分析，实施精准治理。持续开展城市道路交通噪声、建筑施工噪声、工业噪声、区域生活环境噪声监测工作，深入了解噪声污染分布区域与排放源，对症下药。执法过程中涉及噪声监测的，可通过政府购买服务引入噪声检测第三方机构，监测经费纳入年度预算。

（三）严格执法体系，落实整改要求。畅通“12345”市

民服务热线、公安“110”热线举报渠道，将不同噪声污染源分流，明确执法主体。对噪声问题单位限期整改，减少噪声扰民投诉，对影响较大、扰民严重的噪声违法案件进行挂牌督办。

（四）建立联动机制，凝聚工作合力。在噪声污染综合整治工作联席会议的统筹安排下，相关部门在履行自身监管职责的同时，加强联合执法和信息共享，把噪声污染治理各项工作任务落实到位，确保工作做好、做实。

（五）加强宣传教育，营造环保氛围。广泛开展噪声污染防治法律法规和政策的宣传教育活动，进一步提高公众对噪声污染防治工作的认识，积极倡导公众参与和舆论监督，切实提高公众环保意识，营造“全民参与，人人环保”的良好氛围。

附件：《中华人民共和国噪声污染防治法》部分条款部门
职责

附件

《中华人民共和国噪声污染防治法》
部分条款部门职责

序号	条款	法律内容	职责部门
1	第三十三条	在举行中等学校招生考试、高等学校招生统一考试等特殊活动期间，地方人民政府或者其指定的部门可以对可能产生噪声影响的活动，作出时间和区域的限制性规定，并提前向社会公告。	由区生态环境部门负责，城市管理行政执法部门、公安部门、交通运输、教育部门配合。
2	第四十三条	在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。	由住建部门出具证明。
3	第四十六条	制定交通基础设施工程技术规范，应当明确噪声污染防治要求。 新建、改建、扩建经过噪声敏感建筑物集中区域的高速公路、城市高架、铁路和城市轨道交通线路等的，建设单位应当在可能造成噪声污染的重点路段设置声屏障或者采取其他减少振动、降低噪声的措施，符合有关交通基础设施工程技术规范以及标准要求。 建设单位违反前款规定的，由县级以上人民政府指定的部门责令制定、实施治理方案。	由建设、交通运输等工程的建设行政主管部门责令改正。

序号	条款	法律内容	职责部门
4	第七十条	对噪声敏感建筑物集中区域的社会生活噪声扰民行为，基层群众性自治组织、业主委员会、物业服务人应当及时劝阻、调解；劝阻、调解无效的，可以向负有社会生活噪声污染防治监督管理职责的部门或者地方人民政府指定的部门报告或者投诉，接到报告或者投诉的部门应当依法处理。	城市管理行政执法部门、公安机关等部门按照职责负责。
5	第七十二条第二款	违反本法规定，生产、进口、销售、使用淘汰的设备，或者采用淘汰的工艺的，由县级以上人民政府指定的部门责令改正，没收违法所得，并处货值金额一倍以上三倍以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。	由市场监督管理部门、经济发展部门、海关部门按照职责责令整改，没收违法所得并行使处罚权。情节严重的报经有批准权的人民政府批准责令停业、关闭。
6	第七十三条第二款	违反本法规定，建设单位在噪声敏感建筑物禁止建设区域新建与航空无关的噪声敏感建筑物的，由地方人民政府指定的部门责令停止违法行为，处建设工程合同价款百分之二以上百分之十以下的罚款，并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除。	由城市管理行政执法部门局责令停止违法行为，并行使处罚权，报经有批准权的人民政府批准责令拆除。
7	第七十七条	违反本法规定，建设单位、施工单位有下列行为之一，由工程所在地人民政府指定的部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，可以责令暂停施工： （一）超过噪声排放标准排放建筑施工噪声的； （二）未按照规定取得证明，在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的。	由生态环境部门责令改正，并行使处罚权，拒不改正的责令暂停施工。

序号	条款	法律内容	职责部门
8	第七十八条	违反本法规定，有下列行为之一，由工程所在地人民政府指定的部门责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款： （一）建设单位未按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价的； （二）施工单位未按照规定制定噪声污染防治实施方案，或者未采取有效措施减少振动、降低噪声的； （三）在噪声敏感建筑物集中区域施工作业的建设单位未按照国家规定设置噪声自动监测系统，未与监督管理部门联网，或者未保存原始监测记录的； （四）因特殊需要必须连续施工作业，建设单位未按照规定公告附近居民的。	由城市管理行政执法部门责令改正，并行使处罚权。
9	第七十九条	违反本法规定，驾驶拆除或者损坏消声器、加装排气管等擅自改装的机动车轰鸣、疾驶，机动车运行时未按照规定使用声响装置，或者违反禁止机动车行驶和使用声响装置的路段和时间规定的，由县级以上地方人民政府公安机关交通管理部门依照有关道路交通安全的法律法规处罚。 违反本法规定，铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机动船舶等交通运输工具运行时未按照规定使用声响装置的，由交通运输、铁路监督管理、海事等部门或者地方人民政府指定的城市轨道交通有关部门按照职责责令改正，处五千元以上一万元以下的罚款。	公安、交通运输、铁路监督管理、海事等部门负责责令改正，并行使处罚权。

序号	条款	法律内容	职责部门
10	第八十条	违反本法规定，有下列行为之一，由交通运输、铁路监督管理、民用航空等部门或者地方人民政府指定的城市道路、城市轨道交通有关部门，按照职责责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款：（一）公路养护管理单位、城市道路养护维修单位、城市轨道交通运营单位、铁路运输企业未履行维护和保养义务，未保持减少振动、降低噪声设施正常运行的；（二）城市轨道交通运营单位、铁路运输企业未按照国家规定进行监测，或者未保存原始监测记录的；（三）民用机场管理机构、航空运输企业、通用航空企业未采取措施防止、减轻民用航空器噪声污染的；（四）民用机场管理机构未按照国家规定对机场周围民用航空器噪声进行监测，未保存原始监测记录，或者监测结果未定期报送的。	交通运输、铁路监督管理、民用航空公司等部门负责责令改正，并行使处罚权。
11	第八十一条	违反本法规定，有下列行为之一，由地方人民政府指定的部门责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，并可以报经有批准权的人民政府批准，责令停业： （一）超过噪声排放标准排放社会生活噪声的； （二）在商业经营活动中使用高音广播喇叭或者采用其他持续反复发出高噪声的方法进行广告宣传的； （三）未对商业经营活动中产生的其他噪声采取有效措施造成噪声污染的。	由城市管理部门行政执法部门责令改正，并行使处罚权，报经有批准权的人民政府批准责令停业。

序号	条款	法律内容	职责部门
12	第八十二条	违反本法规定，有下列行为之一，由地方人民政府指定的部门说服教育，责令改正；拒不改正的，给予警告，对个人可以处二百元以上一千元以下的罚款，对单位可以处二千元以上二万元以下的罚款： （一）在噪声敏感建筑物集中区域使用高音广播喇叭的； （二）在公共场所组织或者开展娱乐、健身等活动，未遵守公共场所管理者有关活动区域、时段、音量等规定，未采取有效措施造成噪声污染，或者违反规定使用音响器材产生过大音量的； （三）对已竣工交付使用的建筑物进行室内装修活动，未按照规定在限定的作业时间内进行，或者未采取有效措施造成噪声污染的； （四）其他违反法律规定造成社会生活噪声污染的。	此条第一项、第二项、第三项由城市管理行政执法部门说服教育，责令改正；拒不改正的给予警告，并行使处罚权。 第四项涉及第六十五条内容的由公安机关说服教育，责令改正；拒不改正的给予警告，并行使处罚权，除此之外的由城市管理行政执法部门说服教育，责令改正；拒不改正的给予警告，并行使处罚权。
13	第八十四条	违反本法规定，有下列行为之一，由地方人民政府指定的部门责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款： （一）居民住宅区安装共用设施设备，设置不合理或者未采取减少振动、降低噪声的措施，不符合民用建筑隔声设计相关标准要求的； （二）对已建成使用的居民住宅区共用设施设备，专业运营单位未进行维护管理，不符合民用建筑隔声设计相关标准要求的。	其中涉及电梯等特种设备产品质量问题引起的噪声污染，由市场监督管理部门责令整改，并行使处罚权；其余由城市管理行政执法部门责令整改，并行使处罚权。

